



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2026, de la Dirección de Administración Local, de creación y clasificación de un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, de fecha 22 de abril de 2026, se propone a la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, la disolución de la Agrupación de municipios existente entre los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos), eximida de la creación del puesto de Secretaría, conforme a Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se eleva a definitiva la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (B.O.E. de 22 de marzo de 1988), así como la revocación de la exención de la creación del puesto de trabajo de Secretaría a los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba, Los Barrios de Bureba y La Vid de Bureba; siendo su finalidad la constitución de la Agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, clase 3ª, de los Ayuntamientos de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos).

Mediante Resolución de fecha 26 de mayo de 2026, la Dirección de Administración Local ha procedido a disolver la Agrupación constituida por los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos), eximida de la creación del puesto de Secretaría; revocando dicha exención a los Ayuntamientos de Zuñeda y Berzosa de Bureba.

Mediante Resolución de fecha 26 de mayo de 2026, la Dirección de Administración Local ha procedido a revocar la exención de la obligación de mantener el puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba y La Vid de Bureba.

Visto el acuerdo de la Diputación Provincial de Burgos, adoptado con fecha 22 de abril de 2026, mediante el que, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por delegación, ha aprobado la constitución de una nueva Agrupación de municipios ente los Ayuntamientos de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos), para el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría, clase 3ª, procede en el momento presente crear el puesto de trabajo de Secretaría en la nueva Agrupación, y clasificarlo en clase 3ª, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, habida cuenta que son funciones necesarias en todas las Corporaciones Locales las de Secretaría, así como las de control y fiscalización interna de la gestión económico y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, debiendo existir en todas las Corporaciones Locales el puesto de trabajo al que las mismas le están reservadas.

La normativa aplicable se encuentra en el artículo 92.bis), apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, desarrollado por la normativa reglamentaria vigente que se encuentra regulada en los artículos 6 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con los criterios de clasificación establecidos en el mismo; así como las previsiones contenidas en el artículo tercero, apartado 4, del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León; la Disposición Adicional Quinta de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León y por último la Disposición Adicional Decimoprimera de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad Autónoma, cuyas determinaciones se cumplen, tal y como se acredita en el acuerdo de aprobación de la constitución de la Agrupación remitido por la Excm. Diputación de Burgos.

De acuerdo con la normativa citada, con los criterios de clasificación establecidos y, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 6/2022, de 5 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con los hechos y fundamentos jurídicos citados y la propuesta del Servicio de Régimen Jurídico Local, esta Dirección de Administración Local,

RESUELVE

Primero.– Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría de la Agrupación constituida entre los municipios de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos) como Secretaría, clase 3ª, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría-Intervención, sistema de provisión concurso.

Segundo.– Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León y notificarla a los Municipios interesados y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, sede del órgano que ha dictado la Resolución o ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde radica su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2 y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de mayo de 2026.

El Director de Administración Local,
Fdo.: EMILIO ARROITA GARCÍA